

【行政手続法（申請に対する処分手続、不利益処分手続）】

1 行政手続法とは

(1) 意義【法1①】**出題されても法令の1条から大体書ける！！**

国民にとって不信を招きやすい手続について、その手続を明らかにすることで「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図」るための法律。

手続が明らかになっていれば、国民は、手続に問題がある場合は指摘できる。

⇒ 「国民の権利利益の保護に資すること」に繋がる。

(2) なぜ（事前）行政手続が必要なのか？

法令だけで国民の「**予測可能性**」（＝こう申請したらこうなるよね、っていうのを事前に察知できること）を担保するには限界がある！（いろんなパターンがあるから全部は書ききれない...）

かつ、仮に行政処分に不満があったとしても、その度に国民が取消訴訟を起こすのはハードルが高すぎる。

なので、行政処分を行うに当たっては**適正な手続が行われることが重要！**

(3) 対象となる手続

以下の4つに限定されている。

- ① **処分に関する手続き**
- ② 行政指導に関する手続き
- ③ 届出に関する手続き
- ④ 命令等を定める手続き

2 処分に関する手続き

(1) 2つの「処分」の種類

行政手続法が対象としている「処分」には以下の2つの種類がある。

① **申請に対する処分**

⇒ 行政に対して許可や認可を求めた場合の、それらに対する「処分」

② **不利益処分**

⇒ 法令に基づいて義務を課したり、権利を制限する場合の「処分」

（例：営業停止命令、許可の取消し）

(2) 申請に対する処分に関する規定（申請前）

① **「審査基準」の制定**（法2⑧、5①）

国民の、申請に対する審査への不信感をなくすため、行政はあらかじめ許認可等をするかどうかの基準（審査基準）を公にしておく。

【行政手続法】5条概略

- (1項) 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
- (2項) 審査基準は、できる限り具体的なものとしなければならない。
- (3項) 審査基準は、適当な方法により公にしておかなければならない。

② 「標準処理期間」の制定（法6）

（努力義務）申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を設定する。（例：酒税の免許申請なら2ヶ月以内処理）

(3) 申請に対する処分に関する規定（申請後）

① 申請に対する審査、応答（法7）

⇒ 遅滞のない審査、（基準不適合なら）補正 or 拒否

② 理由の提示（法8）

⇒ 拒否する場合は理由を示す。ただし、法令により明らかな場合は不要。

③ 情報の提供（法9）※ 努力義務

⇒ 求めに応じた審査進行状況の開示、記載要領等の提供

④ 公聴会（法10）

⇒ 申請者以外の利害を考慮すべき場合、申請者以外の意見を聞く公聴会の開催

3 不利益処分

(1) 処分基準【法28ハ、12①】

法令の規定から、どんな場合にどんな処分が課されるかが不明瞭な場合

⇒ 裁量を行使する際のルールを定めておく必要がある！

処分基準の意義は2条8号からそのまま書けます。

【行政手続法】

- （2条8号ハ）処分基準（不利益処分をするかどうか又はどのような処分とするか～基準）
- （12条1項）行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう
努めなければならない。

（なぜ努力義務なのか？）

処分の判断基準をあまりにも明確に示してしまうと、それを逆手に取る（例：初回は宥恕（処分免除）規定があるから、）行為を促してしまう可能性があるから、内部的には処分基準が設定されていたとしても、それを常に公表するのは適切ではない。

(2) 聴聞と弁明の機会の付与【法13①】

不利益処分を行う場合、相手方の言い分を聞く機会を設ける必要がある。

- ① 許認可の取消等の重い処分の場合 ⇒ 「聴聞」
- ② それ以外の比較的軽い処分の場合 ⇒ 「弁明の機会の付与」

(3) 理由の提示【法 14①】

① 理由附記の意義

不利益処分をする場合には、その名宛人に対し不利益処分の理由を示さなければならない。理由提示の要件を欠いた場合、不利益処分は無効となる。

【判例法理⑤】一級建築士免許取消処分事件（最判 H23. 6. 7）詳細は後述

（不利益処分の理由附記は）不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。

② 理由附記の機能（判例法理④「一般旅券発給拒否処分事件」や、判例法理⑤（上記判例）において示されている内容です。**判示内容と一緒に暗記！！**）

- A) 行政庁の判断の「**慎重確保機能**」
- B) 行政庁の「**恣意抑制機能**」
- C) 国民に対する「**不服申立便宜機能**」

4 聴聞の手続

(1) 通知（法 15①）

名宛人に対し、不利益処分の内容・根拠、原因となる事実、聴聞の期日と場所、所掌する組織名等を通知する。

(2) 聴聞を行う者（※印は「弁明の機会の付与」手続と異なる点。詳細は後述）

立場	意義	役割
当事者 (代理人可)	不利益処分を受ける者	○ 文書等の閲覧（※） (聴聞の通知～終了までの間、不利益処分の原因資料を閲覧できる) ○ 意見陳述、証拠書類の提出、行政庁職員への質問（※） ○ 不出頭の場合でも、期日までなら陳述書や証拠書類の提出が可能
補佐人	当事者や参加人を補佐する者。通訳者や、専門的知識を有する者 等	
参加人 (代理人可)	当事者以外で不利益処分に利害関係のある者	
主宰者（※）	行政庁が指名する職員。	○ 参加人への参加請求、または参加許可 ○ 当事者、参加人への意見陳述、証拠書類の提出を促す ○ 行政庁職員への質問 ○ 新たな聴聞期日の設定 ○ 聴聞調書、報告書への作成及び行政庁への提出（※）
行政庁	不利益処分を行おうとする行政庁の職員	○ 聴聞に出頭した者への不利益処分の内容の説明 ○ 当事者等からの質問への応答

(3) 聴聞の終結後

以下のどれかに進む。

① 聴聞の再開

行政庁が主宰者に報告書を返戻し、聴聞の再開を命ずる。

⇒ めったにない。あるとすれば、事実関係を左右する新たな証拠を行政庁が把握した場合など

② 不利益処分の決定

不利益処分を決定する場合は、行政庁は主宰者の意見を参酌しなければならない。

5 聴聞手続と弁明手続の差異

(1) 文書閲覧権の有無

⇒ 聴聞のみ処分原因に係る資料の、文書閲覧権あり。

(2) 口頭意見陳述権の有無

⇒ 聴聞のみ口頭での質問等ができる。（口頭審理主義＋書面審理主義）
弁明は書面での陳述のみ（書面審理主義）

(3) 主宰者制度の有無

⇒ 聴聞のみ、主宰者制度に加えて聴聞調書や報告書の作成が行われる。

【行政手続法（判例法理）】**○ 聴聞手続の瑕疵により行政処分は違法となるか****【判例法理①】 個人タクシー事件（最判昭和 46 年 10 月 28 日）抜粋**

申請の却下処分をする場合には、右基準の適用上必要とされる事項については、聴聞その他適切な方法によって、申請人に対しその主張と証拠の提出の機会を与えなければならないものと認むべき～

被上告人にこれに対する主張と証拠の提出の機会を与えその結果をしんしゃくしたとすれば上告人がさきにした判断と異なる判断に到達する可能性がなかったとはいえないのであるから、右のような審査手続はかしあるものというべく、本件却下処分は違法たるを免れない。

【判例概略】

当時、個人タクシーの免許を申請、取得するには陸運局の内部基準 17 項目を満たしていなければならなかった。X は免許を申請したが、当該基準に満たないとして申請を却下された。

そこで聴聞手続が行われたものの、担当した聴聞担当官は、この内部基準を知らなかったため、17 項目のうち、抵触した

- ① 他の職に就いている場合は（タクシー運転手への）転業が困難でないこと、
- ② 運転歴が 7 年以上であること

についての判断に必要な聴聞を行わなかった。

【論点】

申請を却下した処分そのものに瑕疵はないにもかかわらず、その後の聴聞手続においての瑕疵によって、本件処分は違法となるか。

【本件手続的瑕疵に対する判旨】

- ① 本件における具体的審査基準（陸運局の内部基準）は、免許の許否を決するのに重要であり、申請者の財産等に直接的な影響を及ぼすものである。
- ② なので、特にその申請を拒否する今回のような場合には、基準の適用上必要とされる事項（転業の可否、運転歴）について、聴聞手続によって、申請者に主張と証拠の提出の機会を与えなければならない。
- ③ 聴聞担当官はこれらの点について聴聞していない。
- ④ 仮にこれらの事情について聴聞し参酌していれば、**申請拒否という先の判断とは異なる判断になる可能性がなかったとは言えない。**
- ⑤ したがって、今回の審査手続は瑕疵があったものと解される。

【結論】

この手続によってされた本件却下処分は違法である。

○ 公聴会手続瑕疵により行政処分は違法となるか

【判例法理②】群馬中央バス事件（最判昭和 50 年 5 月 29 日）

本件公聴会審理が～十分でないところがあったことは、これを否定することはできない。

しかしながら～仮に運輸審議会が、公聴会審理において、より具体的に上告人の申請計画の問題点を指摘し～たとしても、上告人において、運輸審議会の認定判断を左右するに足る意見及び資料を追加提出しうる可能性があったとは認め難いのである。

してみると～審理手続における上記のごとき不備は、結局において～重大な違法とするには足りず～答申自体に瑕疵があるということとはできない～

【判例概略】

運輸大臣は、群馬中央バス会社からのバス路線延長の申請に対し、東京陸運局長に聴聞させた上で、運輸審議会に諮問（※）した。運輸審議会は公聴会を開催し、群馬中央バス会社とその利害関係者からの主張を聴取した上で、「申請について却下すべき」との答申を行い、運輸大臣は同申請を却下した。

しかし、「この公聴会では関係者らの主張の聴取がされただけで、その後運輸審議会は必要な現地調査等を行っていない」との理由で、群馬中央バス会社は、取消訴訟を提起した。

【論点】

申請を却下した処分そのものに瑕疵はないにもかかわらず、その後の公聴会手続においての瑕疵によって、本件処分は違法となるか。

【公聴会審理に対する判旨】

- ① 公聴会手続に不十分な点があったのは否定できない。
- ② しかし、原審が双方の主張・立証を完全に聴取した上で認定した内容から判断すると、仮に公聴会手続の段階で運輸審議会が問題点を指摘し、群馬中央バス会社に意見及び資料の提出を促したとしても、結果的には運輸審議会の判断を覆すような意見及び資料の追加提出の可能性は認め難い。
- ③ とすれば、**結局のところ公聴会手続の不備は、法の趣旨に触れるほどの重大な違法とは認められない。**
- ④ したがって、運輸審議会の答申自体に瑕疵があるということとはできない。

【結論】

運輸審議会の諮問を経てなされた、運輸大臣の申請却下処分は、違法として取消すことはできない。

【参考】

判例法理①及び②は、行政手続法施行前の判例であり、両社ともが結果に与える影響の有無で手続的な瑕疵の法効果を判断している＝「**結果依存型法理**」という。

○ 「審査基準を公にしておく」ことの意義と「理由の提示」

【判例法理③】 中国人医師国家試験受験資格認定許可処分事件（東京高判平成 13 年 6 月 14 日）

厚生大臣は、本件認定申請を行った控訴人に対して、①審査基準を公表せず、また、②法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく、本件却下処分を行っているところ、このように行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、当該申請が不適法なものであることが一見して明白であるなどの特段の事情のある場合を除き、行政手続法に違反した違法な処分として取消しを免れないものというべきである

【判例概略】

中国人であるXは、医師免許の国家試験の受験資格の認定を申請したが、これを却下する処分を受けた。しかし、当該申請における審査基準は公表されておらず、かつ、Xは認定申請における申請書類の一覧表を受け取っていたが、これにも示されてはいなかった。

また、却下処分の理由は「貴殿の医学に関する経歴等からみて」の一文のみであった。

これに対し、Xが却下処分の取消しと損害賠償を求めて提訴したものの。

【論点】

審査基準の非公表ないし理由の提示義務違反（行手法上の手続の瑕疵）をもって、本件処分は違法となるか。また、厚生大臣の行為はこれに相当するか。

【本件「公表」と「理由の提示」に対する判旨】

- ① 行政手続法5条3項は、審査基準自体を公にすべきことを定めたものである。
- ② 本件申請書類一覧は、申請者が提出すべき書類を列挙したにとどまるものであって、これを交付したことをもって審査基準を公にしたということとはできない。
- ③ また、法律上提示すべきものとされている理由を提示することなく本件却下処分を行っている。

【結論】

このような行政手続法の規定する重要な手続を履践しないで行われた処分は、行手法に違反した違法な処分として取消を免れない。

【参考】

本件は、

① 行手法5③の「審査基準を公にする」ことに対する違反と、

② 行手法8①の「理由の提示義務」の両方に違反することにより取消となっているが、前段の「審査基準を公に」していないことだけでもおそらく取消となる（講師コメント）

このような行手法違反の場合は、判例法理①②とは異なり、結果に与える影響の有無（結果依存型法理）に関わらず判断される。

○ 理由付記の内容は根拠規定を示すだけで事足りるか

【判例法理④】一般旅券発給拒否処分事件（最判昭和 60 年 1 月 22 日）

一般旅券発給拒否通知書に拒否の理由を附記すべきものとしているのは～基本的人権である外国旅行の自由を制限することになるため～外務大臣の①判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、②拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申し立てに便器を与える趣旨に出たというべきであり、このような理由付記制度の趣旨に鑑みれば、一般旅券発給拒否通知書に付記すべき理由としては、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して一般旅券の発給が拒否されたかを、申請者においてその記載自体から了知しうるものでなければならず、単に発給拒否の根拠規定を示すだけでは～理由付記として十分でない

【判例概略】

Xは、外務大臣に一般旅券（パスポート）発給申請書を提出したところ、「旅券法 13 条 1 項 5 号に該当する」という理由のみが記載された書面によって、拒否処分を通知した。

Xは拒否処分の理由が不備として、拒否処分の取消しを求めて出訴したもの。

（Xは（理由附記はされていないが）国に危険視されていた人物だったらしく、それを理由として拒否されたもの）

【論点】

拒否処分の理由附記として、根拠条文のみを記載した本件通知書は適法と認められるか。

【本件理由附記に関する判旨】

- ① パスポートの発行許可は、憲法 22②に係る基本的人権である「外国旅行の自由」を制限するものであるため、次のことから理由附記を要するものと解される。
- ② （行政への要請）判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するため
- ③ （申請者の保護）拒否の理由を申請者に知らせることによって、その不服申し立てに便宜を与えるため
- ④ この 2 点に鑑みれば、通知書に附記する理由は、どんな事実関係に基づき、どんな法規を適用してパスポートの発行が拒否されたのか（＝「**処分原因事実**」）を、申請者がその記載自体から読み取れるものでなければならない。
- ⑤ したがって、単に根拠規定を示すだけでは、理由附記としては十分でない。
- ⑥ 旅券法の文言は概括的、抽象的な規定であるため、法文を記載されただけでは基因する事実関係を読み取ることはできないのだから、通知書には、どんな事実関係を認定して法文に抵触したのかを具体的に記載することを要すると解するのが相当である。

【結論】

本件通知書は、理由附記の要件を欠くものであり、違法と認められる。

○ 理由提示はどこまでの内容が求められるか

【判例法理⑤】一級建築士免許等取消請求事件（最判平成 23 年 6 月 7 日）抜粋

本件免許取消処分は～重大な不利益処分であるところ～その処分の理由として～処分の原因となる事実と～処分の根拠法条が示されているのみで、本件処分基準の適用関係が全く示されておらず、その複雑な基準の下では～いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのかを知ることはできない

【判例概略】

一級建築士 X が、設計図を作成するにあたり、建築士法に抵触する設計図の偽装を行っていたところ、国土交通大臣が「建築士の処分等について」と題する通知において公にされていた処分基準をもって、X の建築士免許取消処分を行った。

しかし、その処分基準は適用関係が複雑であり、通知書には、免許取消処分に係る「根拠法令」と「処分原因事実」のみが示され、処分基準の適用関係についての記載がなかったことから、X が理由附記の不備を理由に取消訴訟を提起したもの。

【論点】

理由附記（理由提示の要件）は、どこまでの理由附記が必要か。

【本件理由付記に関する判旨】

- ① 理由付記の趣旨は【判例法理④】と同様。
- ② そして、理由付記の「程度」は、次の 4 点を総合考慮し決定すべきである。
 - A) 当該処分の根拠法令の規定内容（根拠規定）
 - B) 当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無（処分基準があるか、ある場合はその内容が適切か、公にされているか）
 - C) 当該処分の性質及び内容
 - D) 当該処分の事実関係の内容（処分原因事実）
- ③ そして、本件処分における事実関係を上記 A～D に当てはめると、以下のとおりである。
 - A) 根拠規定となる建築士法の規定は、処分要件はいずれも抽象的である上に、戒告、業務停止又は免許取り消しのいずれの処分を選択するかについて、処分行政庁の裁量に委ねられている。
 - B) 処分基準は手厚い手続を経て公にされているものの、その内容はかなり複雑である。
 - C) 当該処分（建築士免許取消）は、重大な不利益処分である。
 - D) （判例概略のとおり。それほど深く触れられていない）
- ④ 上記を踏まえると、本件処分の理由附記は、その複雑な基準の下では、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって免許取消処分が選択されたのか（処分基準の適用関係）を知ることはできない。

【結論】

行手法施行後の理由附記には、根拠法令＋処分原因事実＋処分基準の適用関係が必要。

【飯田メモ】

したがって、本件免許取消処分は、理由提示の要件を欠いた違法な処分であるというべきであって、取消を免れないものというべきである。